

<제03장 임금.제05절 휴업수당>

[예상]11[3.05-2]노동위원회의 휴업수당 감액 승인이 취업규칙상 유리한 규정의 효력에 미치는 영향

《【문제3.5】

<사례>

자동차 부품 제조업체인 A사는 최근 주요 매출처인 B완성차 업체의 파업으로 인하여 부품 납품이 중단되었고, 이로 인해 공장 가동률이 급격히 저하되었다. A사는 원자재 수급에는 문제가 없었으나, 생산된 제품을 적치할 창고 공간마저 부족해지자 2024. 3. 1.부터 2024. 3. 31.까지 한 달간 생산직 근로자 전원에게 휴업을 실시하기로 결정하였다.

A사는 휴업 기간 중 근로자들에게 평균임금의 70%에 해당하는 휴업수당을 지급하려 하였으나, 장기간의 매출 중단으로 인하여 자금 사정이 극도로 악화되자 노동위원회에 휴업수당 감액 승인을 신청하는 방안을 검토하고 있다. 한편, A사의 취업규칙에는 사용자의 귀책사유로 휴업하는 경우 통상임금의 100%를 지급한다는 규정이 존재한다. 다음 물음에 답하시오.

(물음2) 만약 A사가 노동위원회로부터 휴업수당 감액 승인을 받은 경우, 취업규칙상 통상임금 100% 지급 규정에도 불구하고 감액된 수당만을 지급할 수 있는지 단체협약·취업규칙·법령의 효력 계층 관계를 중심으로 논하시오.》

<문제3.5의 물음2> 노동위원회의 휴업수당 감액 승인이 취업규칙상 유리한 휴업수당 규정의 효력에 미치는 영향

I. 문제의 제기

- 본 사안은 A사가 <노동위원회로부터 휴업수당 감액 승인을 받은 경우, 법정 기준(평균임금 70%)보다 유리하게 설정된 취업규칙상 통상임금 100% 지급 규정을 배제하고 감액된 수당만을 지급할 수 있는지>가 쟁점이다. 이하에서는 휴업수당 감액 승인 제도의 법적 성격과 근로기준법·취업규칙·근로계약 사이의 효력 계층 관계 및 유리한 조건 우선의 원칙 적용 여부를 상세히 분석한다.

II. 휴업수당 감액 승인 제도와 효력 계층 구조

1. 휴업수당 감액 승인 제도의 취지 및 성격

(1) 제도의 목적

- 근로기준법 제46조 제2항은 부득이한 사유로 사업을 계속하는 것이 불가능하여 노동위원회의 승인을 받은 경우 제1항의 법정 휴업수당(평균임금 70% 이상)에 못 미치는 휴업수당을 지급할 수 있도록 규정한다. 이는 경영 위기에 처한 기업의 도산을 방지하고 궁극적으로 근로자의 고용 상태를 유지하기 위한 정책적 예외 조항이다.

(2) 법적 성격

- 노동위원회의 감액 승인은 사용자가 근로기준법 제46조 제1항에 의하여 부담하는 법정 최저 기준으로서의 임금 지급 의무를 경감하거나 면제해주는 행정 처분이다. 즉, 법이 정한 최소한의 강제 규정으로부터 사용자를 해방해주는 역할을 한다.

2. 법령과 취업규칙의 효력 계층 관계

(1) 근로기준법의 최저 기준성

- 근로기준법은 근로조건을 정한 것이므로, 취업규칙이나 근로계약으로 법정 기준보다 유리한 근로조건을 정하는 것은 얼마든지 가능하다. 이 경우 취업규칙의 내용은 근로계약의 일부가 되어 사용자에게 강력한 지급 의무를 부과한다.

(2) 유리한 조건 우선의 원칙

- 상위 규범(법령)이 정한 기준보다 하위 규범(취업규칙, 근로계약)이 정한 기준이 근로자에게 더 유리할 경우, 상위 규범의 기준을 배제하고 하위 규범의 유리한 기준이 우선적으로 적용된다는 원칙이다. 이는 근로기준법의 최저 기준적 성격에서 비롯된다.

III. 감액 승인이 유리한 취업규칙에 미치는 효과

1. 판례의 태도

(1) 사적 자치의 존중

- 판례는 노동위원회의 휴업수당 감액 승인이 있더라도, 이는 사용자가 법정 휴업수당을 지급하지 않더라도 근로기준법 위반(형사처벌 등)을 면하게 해주는 효과가 있을 뿐이라고 본다. 즉, 노사 간의 사적 합의나 취업규칙을 통해 법정 기준보다 높은 수당을 지급하기로 약정했다면, 그 약정의 효력까지 당연히 소멸시키는 것은 아니다.

(2) 구체적 효력 범위

- 사용자가 노동위원회의 승인을 얻었다 하더라도, 당해 사업장의 단체협약이나 취업규칙에서 법정 기준보다 유리한 휴업수당을 지급하기로 명시하고 있다면 사용자는 그 규정에 따른 수당을 지급할 민사상 의무를 여전히 부담한다. 이를 면하기 위해서는 단체협약의 갱신이나 취업규칙의 불이익 변경 절차를 별도로 거쳐야 한다.

2. 행정 해석의 경향

- 고용노동부 역시 노동위원회의 감액 승인은 근로기준법상의 최저 기준에 대한 예외일 뿐이므로, 취업규칙 등에 별도의 유리한 규정이 있다면 그 규정을 준수해야 한다는 입장이다. 행정 처분인 감액 승인이 사법상의 계약 효력이나 자치 규범인 취업규칙의 효력을 직접적으로 변경하거나 폐지할 수 없기 때문이다.

IV. 사안의 적용

1. 취업규칙 규정의 법적 구속력

- A사의 취업규칙 제33조는 사용자의 귀책사유로 휴업할 때 통상임금의 100%를 지급하도록 명시하고 있다. 이는 법정 기준인 평균임금의 70%보다 근로자에게 유리한 규정이다. 따라서 유리한 조건 우선의 원칙에 따라 A사 근로자들의 휴업수당 청구권은 법이 아닌 취업규칙에 근거하여 형성되어 있다.

2. 감액 승인의 효력 범위 제한

- A사가 노동위원회로부터 감액 승인을 받더라도, 이는 평균임금 70%라는 법정 지급 의무를 면제받는 것에 불과하다. 승인 결정 자체만으로 취업규칙상 통상임금 100% 지급 규정이 무효가 되거나 자동으로 수정되는 것은 아니다.

3. 검토

- A사가 감액된 수당만을 지급하기 위해서는 노동위원회의 승인과는 별개로 취업규칙 변경 절차(근로자 과반수의 동의 등)를 거쳐 해당 조항을 삭제하거나 수정해야 한다. 그러한 절차가 없는 한, A사는 취업규칙에 근거한 민사상 임금 지급 의무를 면할 수 없다.

V 결론

- 노동위원회의 휴업수당 감액 승인은 근로기준법상 강제되는 최저 지급 기준에 대한 면제 효과만을 가질 뿐, 사적 자치 규범인 취업규칙의 효력을 직접적으로 상실시키지 못한다. 따라서 A사의 취업규칙에 법정 기준보다 유리한 수당 규정이 존재하는 이상, A사는 감액 승인 여부와 관계없이 취업규칙에 따라 통상임금의 100%를 지급해야 한다. 결론적으로 A사는 감액된 수당만을 지급함으로써 자신의 의무를 다했다고 볼 수 없다.